

## O direito ao tempo não pode terminar na porta do plantão.

Encaminhe esta contribuição à assessoria responsável pelas pautas trabalhistas e pela redução da jornada.



**Leia a proposta completa, fontes e minuta.**

<https://www.luahelena.com.br/papers/12x36.html>

O booklet é a entrada rápida. A página pública é a mesa de trabalho.

### Lua Helena

WhatsApp: (41) 9 9222-8411

Psicóloga hospitalar e socióloga de formação. Viveu um ano e quatro meses em 12x36 noturno como controladora de acesso e desenvolveu TCC sobre trabalho noturno e a escala.

Contribuição técnica independente. Não representa posição oficial de partido, mandato, órgão público, sindicato ou empregador.

## 12x36 também é direito ao tempo

A redução geral da jornada deve alcançar as escalas especiais.

**O 12x36 pode continuar onde fizer sentido - mas não como exceção automática ao novo direito ao tempo. A redução deve chegar por média, com compensação em tempo, salário preservado e negociação coletiva mais favorável.**

### O que esta cartilha defende

Uma conquista geral não pode terminar na porta do plantão. Preservar a escala onde fizer sentido não significa preservá-la fora do novo direito ao tempo.

Por quê? Um ciclo regular de 12x36 chega a 42 horas semanais na média. A demonstração está na página 3.

### Lua Helena Moon Martins Cardoso

Psicóloga hospitalar · socióloga de formação  
Contribuição técnica independente

Nota Técnica 01/2026 · Limeira, julho de 2026

# Uma conquista geral não pode terminar na porta do plantão

O debate público costuma partir da escala mais visível. A pergunta desta cartilha é quem recebe a redução e quem fica esperando quando o trabalho se organiza por ciclos especiais.

## A PERGUNTA O PRINCÍPIO

Se o teto geral cair, o 12x36 pode continuar produzindo uma média acima dele? Se puder, onde fica o ganho em tempo para quem trabalha em plantões e noites?

Se o país reduz a jornada, a escala 12x36 reduz junto. A continuidade do serviço pode ser preservada por desenho setorial, não por exclusão automática.

## TESE POLÍTICA

**O direito ao tempo também precisa alcançar quem trabalha em uma escala especial.**

## Não é uma tese de abolição

Há pessoas que preferem o 12x36 e serviços que precisam de continuidade. A proposta preserva essa possibilidade, mas exige teto, compensação, salário e transição verificáveis.

# O próximo passo é colocar o 12x36 dentro da discussão legislativa

A proposta ganha força quando vira trabalho verificável: triagem, escuta, comparação de práticas, modelagem e transição.

## 01 · TRIAGEM

Encaminhar a tese à assessoria trabalhista e constitucional.

## 02 · ESCUTA

Ouvir trabalhadores, sindicatos, empregadores e serviços contínuos.

## 03 · PRÁTICAS

Reunir escalas, folgas, riscos e cláusulas coletivas existentes.

## 04 · TRANSIÇÃO

Modelar 40h e 36h, prazo, contratação, monitoramento e revisão.

## Ainda falta medir

- + prevalência nacional do 12x36 por setor e turno
- + tempo real de deslocamento, cuidado, sono e recuperação
- + efeitos sobre segurança, renda e continuidade

## Fontes essenciais

CLT, arts. 59-A e 60 · Lei 13.467/2017 · TST, Súmula 444 · Rogers et al. (2004) · IARC, volume 124

Fontes completas, limites e desenho conceitual: QR na contracapa.

# Uma fórmula política; uma redação ainda aberta

O papel leva quatro regras para debate. A formulação final depende de assessoria legislativa, Constituição, CLT, jurisprudência, saúde, segurança e transição setorial.

|                      |   |                               |
|----------------------|---|-------------------------------|
| teto geral por média | + | compensação em tempo          |
| salário preservado   | + | norma coletiva mais favorável |

|    |                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | O 12x36 observa, por média, o teto semanal constitucional ou legal aplicável.         |
| 02 | A diferença vira descanso remunerado, menos plantões ou redução equivalente de tempo. |
| 03 | Não há redução salarial e o tempo não é integralmente substituído por dinheiro.       |
| 04 | Condições coletivas mais favoráveis permanecem preservadas, com transição e revisão.  |

## Quadro jurídico mínimo

O art. 59-A da CLT disciplina o 12x36, inclusive por acordo individual escrito. A Reforma de 2017 e a Súmula 444 do TST entram na análise. A cartilha situa a pergunta; não substitui parecer jurídico.

# A conta demonstra o ponto cego

A matemática vem depois da tese. Ela explicita o volume de horas que uma regra de teto precisa alcançar; não decide sozinha como a folga é vivida nem qual redação será adotada.

$$7 \times 12 = 84 \text{ h em 14 dias}$$
$$84 / 2 = 42 \text{ h por semana, na média}$$

| TETO | 14 DIAS | 12x36 | DIFERENÇA         |
|------|---------|-------|-------------------|
| 44h  | 88h     | 84h   | 4h abaixo do teto |
| 40h  | 80h     | 84h   | 4h a compensar    |
| 36h  | 72h     | 84h   | 12h: um plantão   |

Se o teto geral ficar abaixo de 42 horas, a escala precisa ser ajustada explicitamente. A forma da compensação é uma decisão jurídica, setorial e coletiva.

## A fórmula não é a finalidade

A matemática demonstra uma exclusão possível. A política decide que a redução também vale para quem trabalha em 12x36.

# Folga no calendário não é sinônimo de vida livre

Sono, deslocamento, cuidado e recuperação ocupam a folga. O intervalo cronológico existe; o tempo efetivamente recuperável depende das condições concretas.

|                                                               |                                                                                |                                                                |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SONO</b><br>O corpo não reinicia quando o plantão termina. | <b>DESLOCAMENTO</b><br>A ida e a volta também são tempo exigido pelo trabalho. | <b>CUIDADO</b><br>Casa, filhos, parentes e tarefas permanecem. | <b>RECUPERAÇÃO</b><br>O tempo livre começa depois do necessário para voltar a estar disponível. |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

## De onde esta pauta vem

A reflexão nasceu de um ano e quatro meses vividos pela autora como controladora de acesso em jornada 12x36 noturna. A experiência virou TCC sobre trabalho noturno e 12x36 e ganhou outra lente com a atuação em psicologia hospitalar.

Experiência situada dá origem à pergunta; não vira, sozinha, evidência universal.

## Cautela necessária

Isso não significa que todo 12x36 seja pior que todo 6x1 ou que todos vivam a escala da mesma forma. Significa que uma redução precisa enxergar o tempo que o ciclo deixa invisível.

# Reduzir junto, não abolir por reflexo

A proposta trata o 12x36 como uma forma de organizar o trabalho que pode ser preservada, mas precisa acompanhar o novo teto.

|                                                    |                                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>FAZ</b>                                         | <b>NÃO FAZ</b>                                               |
| + inclui expressamente o 12x36 no teto semanal     | + não extingue automaticamente o 12x36                       |
| + devolve a diferença em tempo                     | + não afirma que ele seja sempre pior que o 6x1              |
| + preserva salário e norma coletiva mais favorável | + não transforma dinheiro em substituto integral do descanso |
| + prevê transição para serviços contínuos          | + não apresenta minuta como lei pronta                       |

## Objeções que o desenho precisa responder

Preferência pela escala: preservar a escolha não exige preservar o excesso. · Continuidade do serviço: requer transição, dimensionamento e negociação. · 42h < 44h: o ganho existente não elimina a pergunta sobre um teto abaixo de 42.

## PRINCÍPIO

**Mesmo teto semanal por média + compensação em tempo + salário preservado + negociação coletiva mais favorável.**